

מסורת הש"ם

(א) [שמות כג], (ב) ועיין רש"י, (ג) גי' רש"י דגחלת וחכרה דחד וגדיש דחד, (ד) [רש"י],

תורה אור השלם

1. בי יבצר איש שדה או כרם ושלח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדרו ומיטב כרמו ישלם:
שמות כב ד

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה היכי וכו' והיך בטומן מי לא ממייר:
(ב) ד"ה ה"ג וכו' וקס"ד דגחלת וחכרה דחד וגדיש דחד:
(ג) ד"ה בגדיש וכו' אמאי משלם האי חכרה שן הול:

גליון הש"ם

רש"י ד"ה דחתם ולתות בו' ולא תיבא משנות. עיין בהרמ"ש פנרקי ס"י ג':
תוס' ד"ה וליחייב בו' האי לישנא בו' ונראה בבאן לדרקק. עי' לקמן דף ט ע"ב מר"ה אמאי פטור:
ד"ה תפשוט בו' דמסחיבי בלקיחה לחורא. עי' לעיל דף כ ע"א תוספות ד"ה מתגלגל:

הגהות הגר"א

[א] גמ' אלא למאן כו. ג"כ הרי"ף ורמב"ם מפרשים שחור מתי ראשון כגון שנפלה סו' ומפרשים דמיוב חליו הוא משום ממונו (ועבדגריא ס"י מ"ח ס"ק ג'):

מובן רש"י

בנוקי ממונו.
הנוקי ממונו, דכתיב כי תאלץ, משמע מעמלה, שהדליק כחור שלו והלכה ודלקה כחור של חצירו (לקמן טו).
וסיים בנוקי גופו.
שקראו מבצירי כדים (שם).
לומר לך אשו משום חצירו.
חורק חן שמתן למחוק דלחיו גופיה עבד, הכא נמי לחיו גופיה עבד, ונפקא מינה לחייבו בלדבנה לבדים אם החק כה אדם (שם).

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

נוקי ממונו. דכתיב(א) כי תאלץ אש דמשמע מעמלה: **נוקי גופו**. דקרי

ליה מצעיר: **היכי משכחת לה**. אילו אדם זורק חץ והיזיק בטומן (ב) לא מייחייב בנזק הא קיימא לן בהאי פירקין (דף כו:) פלע תחת פלע [שמות כג] לחייב את השוגג כמזיד ואונס כרצון. לישנא אחרתא

האי חץ לעולם בטומן הוא נכנס

ומזיק ולא שמעתי: **וניחא ליה**.

ומשני לה הכי: ונפלה גדר. של

חצר: **שלא מהמתם דליקה**. דאי

ממתת דליקה חליו הס: **ידנלו לו**

חליו. שבשעה שהדליק האש דהיינו

זריקת חץ לא היה ראוי להזיק בחצר

אחרת: **איס ליה נמי משום ממונו**.

והיכא דליכא לחיוביה משום חליו ואיכא

לחיוביה משום ממונו מחייבינן ליה

הלכך לענין גלוי אע"ג דכלו לו חליו

חייב משום ממונו: **וכגון שהיה לו**

לגודרה. בטרה מעצור הדליקה שם

היה לו שהות ויכול לגודרה: **ולא**

גדרה. דאע"ג דליכא לחיוביה

שהצער ראשון מתחייב על שם סופו

שלא שימר גחלתו לגדור בפניה:

שורו הוא ולא טפה באפיה. הרי זה

ככונס שורו ולדיר ולא נעל בפניו וילא

והיזיק: **וכי מאחר דמאן דליס ליה**

משום חליו איס ליה נמי משום ממונו

מאי בינייהו. היכא דגחלת שלו

היתה מאי איכא צין ר' יוחנן דמחייב

ליה משום תרמי לר"ל דלא מחייב

ליה אלא משום חדא דהא על כרחך

היכא דגחלת שלו נמי פליגי דהא

אמרי לעיל [כג]. לרבי יוחנן אשו משום חליו אלמא באשו נמי פליגי היכא דגחלת שלו בשלמא עד השתא דשמעינן משום חליו דוקא ולאו משום ממונו וכדאמרת ממון אית ציה מששא הא לית ציה מששא איכא בינייהו היכא דאיתיה ממונו וליתיה חליו כי הך דנפלה גדר דכלו לו חליו דלמ"ד משום חליו דוקא פטור אבל השתא דלתרוייהו חייב מאי בינייהו: **לחייבו בד' דברים**. למ"ד משום חליו נמי מחייבינן ליה אם שרף אשו יד אדם חייב בלדבנה לבדים נזק וזעזר ריפוי ושבת אבל בזבשת לא דלמרינן בשליהי פירקין [כו]. אינו חייב על הזבשת עד שיהא מתכוין אבל ד' לבדים חייב דפשיעה היא דהוה ליה לאסוקי בלדבניה שהרוח מוליכתה וכדאמרינן בשליהי פירקין [סא] נפל מן הגג ברוח מלויה חייב בד' לבדים ופטור על הזבשת למ"ד משום ממונו פטור. והוא הדין נמי דאיכא בינייהו כל הני דלעיל [כג]. כלז וגמל דלמ"ד משום חליו חייב דהא ממונו אע"ג דלאו חליו וחליו אע"ג דלאו ממונו אית ליה ולמאן דלית ליה חליו פטור אא"כ מסכסכת כדאוקימנא לעיל [סא] והאי דנקט ד' לבדים משום דאפילו היכא דהגחלת שלו משמע לו דיש חילוק בלדבניהם ועוד דמילמא דשכיח היא. מפי המורה שמעתי א' אבל לשון ראשון נראה לי: **מאן חייב צעל הכלב**. אמתיניתן מהדר דקתני על הגדיש משלם חלי נזק: ה"ג **ולחייב נמי צעל הגחלת**. דהא צין מר וצין מר משום ממונו אית להו הלכך לר' יוחנן דלמר לעיל [סא] על הגדיש משלם חלי נזק דלרורות הן לשלם צעל הגחלת חלי האחר דהא ממונו הוא וריש לקיש דלמר על הגדיש כולו הוי פטור לשלם צעל הגחלת כוליה וקס"ד^א דגחלת^ב ו^ג דחד וחכרה וגדיש דחד: **בששימר גחלתו**. שנעל דלמות ביתו יפה ואונס הוא: **וזאם אומרת**. מדחייב לצעל כלב אחררה נזק שלם אלמא לאו שינוי הוא זה שחתר את הדלת: **דפסס דלפוס חפורוס הן אלל הכלב** ° ולא תימא משונה הוא ופלגא נוקא משלם: **בגדיש דעלמא**. אמאי משלם ו^א חכרה הא שן הוא ובעינן שדה אחר דניזק וליכא: **תפשוט**. דמדקא משלם חכרה: **דפי פרסו**. של מזיק האוכלת בחצר הניזק:

כחצר

הראוי לה ומההיא דלכלה מלידי הרחצה ומתוך המנות ועוד אותם שנטל חכרה דדייק מינה השמא ועוד מאי קאמר מאי צעי ריפתך בפומא דכלבאי כיון שהכלב לקחה ונראה לר"י דמכל הנהו דמתניתין לא מצי למפשט ולא מההיא דנטל חכרה משום דס"ד דאם לקחה בהמה פירות בחצר הניזק ואכלה צרשות הרבים^ז [ואן בחצר המזיק] חייב ° דמחייבינן בלקיחה לחודא וכן הסבירא נוטה דכיון דפשע בלקיחה מה לנו באכילה והא דממעטינן משדה אחר רשות הרבים היינו לקיחה וקמצעא ליה כגון אם הושיט פירות צפי פרה חש"ו ועכו"ם דלאו בני תשלומין יננה וכגון שהבהמה לא היתה יכולה ליקח אם לא שהושיט לה ואי כחצר הניזק דמי חייב צעל הפרה ואי כחצר המזיק דמי פטור כיון שנתנו אחר לתוך פיה והא דקאמר תפשוט לאו ממתיני' אלא מסאוגיא דשמעתין דאוקמה אכלה בגדיש דצעל החכרה שמע מינה דצעו לקיחה ואכילה בחצר [הניזק] אף על פי שאין טעם בדבר זה מה נזרק באכילה אלא דגזירת הכתוב הוא ותפשוט כשנתן אחר לתוך פיה דחייב דכחצר הניזק דמיא דאי כחצר המזיק דמיא ומאי אמר ליה מאי צעי ריפתך בפומא דחיותאי ה"נ מצי א"ל מאי צעי ריפתך בפומא דכלבאי

כיצד הרגל פרק שני בבא קמא

כג.

בבבון באש דפטור רחמנא היכי משבחת לה. פי' בשלמא למ"ד

אשו משום ממונו אין תימה דפטור טמון ואע"ג דבכל נזקי

ממונו כמו קרן שן ורגל חייב טמון שבממון מזינו חילוקים צקרו שן

ורגל להלכותיהן אבל צאדם המזיק לא חלק הכתוב דכתיב פלע תחת

פלע ודרשינן בנזקי פירקין (דף כו:)

לחייב על השוגג כמזיד ואונס כרצון

לפיכך אין סבירא לדרוש אשו משום

חליו: **מאי** בינייהו. הוה מצי

למימר איכא צניייהו כל הני דלעיל

כלז שנטל חכרה ואנחי אנוחי בגדיש

דלרבי יוחנן משלם על שאר הגדיש

חלי נזק ולר"ל על שאר הגדיש פטור

ולרבי יוחנן אפילו לא היתה צגופו

של עבד קס ליה דבדבא מיניה

וטמון היכא שלא כלו חליו חייב לרבי

יוחנן: **וְלִיְחַיִּיב בַּעַל הַגַּחְלֹת**.

פירוש גס צעל הגחלת ולא שיפטור

צעל הכלב לגמרי כדפ"ל (דף כב.

ד"ה ואי) גבי חנוני אמאי חייב ועוד

אי בשלא שמר גחלתו ומפטור צעל

הכלב אמאי קאמר (לעיל יט:) מתני'

באדייה אדויי ודרכ הונא צעלמא

איתמר לימא דרב הונא קאי אמתי'

קטרו אדם חייב הקושר ג"ש וצעל

התרנגול פטור כמו הכא דפטור צעל

הכלב אלא ודאי בשלא שימר גחלתו

חייב נמי צעל הכלב ולכך לא

מיתוקמא דרב הונא אמתי' דקשרו

אדם חייב משמע דחייב הכל הקושר

וצעל התרנגול יש לו להתחייב כמו כן:

וְלִיְחַיִּיב בַּעַל הַגַּחְלֹת. האי לישנא לאו דוקא דהא מיתוקמא

דאכלה בגדיש דצעל החכרה אלא כלומר שיפטור צעל

הכלב מחלקו של צעל הגחלת ולא ישלם כי אם הרביע וא"ת ואמאי

יש לאדם ליזהר עצמו שלא יזיק אחרים משלא יזוק שמחויב לשמור

גחלתו מן הכלב אע"פ שאין לו רשות ליכנס לביתו כדי שלא יזיק

אחרים ואפשר לשמור עצמו כדי שלא יכנס כלב כדי ליטול חכרתו

וכן משמע בהמניח (לקמן דף לא). בשמעתינן דקדירין דפרקין אי נתקל

פושע שני נמי ליחייב אלמא חשיב שני פושע לחייבו בנזק שלישי

ואינו פושע לענין שיפטור ראשון בנזקיו: **בששימר נחלדא** °

וא"ת ומה שמירה היא זו כיון שיכול הכלב ליכנס שם בחמירה דמתם

דלתות חתורות הן אלל הכלב וי"ל כיון דנטר דנטרי אינשי לא

אטרחוהו רבנן טפי: **בשחותר**. ואם תאמר ולישני כגון

דנפלה גודא צלילא ידע צעל הכלב וצעל הגחלת לא ידע ויש

לומר דאין זה רגילות דצעל הכלב ידע וצעל הגחלת לא ידע ולקמן

גבי עיזי בדשדות רגילות הוא לפעמים: **סרתם דלתות חתורות**

הן. תימה דלמא משום דהוי תחילתו בפשיעה וסופו באונס תחילתו

בפשיעה משום פמיתה ויש לומר דא"כ לא מחייב בחמירה כ"א

רביע כי היכי דהוה מתחייב בפמיתה שהיה צעל הגחלת מתחייב

מחזה אבל אין לתרץ דלא אמרינן תחלתו בפשיעה בצינים פתוחים

וסופו באונס בנעולים כיון דגבי נעולים לא הוי שום פשיעה כדאמרינן

בהפרה (לקמן דף כג): דלא אמרינן מגו דהוי פושע לענין חרש הוי

פושע לענין פקח כ' ומגו דהוי פושע לענין גמלים הוי פושע לענין

שוורים דלא דמי דהתם ודאי לא אמרינן מגו משום דלגבי פקח

או לגבי שוורים הניזקין לא פשעי כלל אבל הכא פושע הוא בכלב

זה לענין זה הגדיש להיות ניזוק בגחלתו בפשיעה היכא שלא שמר

גחלתו לכך יש להתחייב אפילו נזוקין באונס למאן דמחייב תחילתו

בפשיעה וסופו באונס: **רַתְּשִׁוּנָא דְּפִי פֶּרָה** בחצר הניזק דמי.

תימה דלמאי לא פשיט משאר צבי דמתני' דתנן השן מועדת לאכול

שנטל חכרה ועוד אותם שהיו מדקדיקין משיסה צו את הכלב למה לא הביאו דמתניתין

לא מצי למפשט ולא מההיא דנטל חכרה משום דס"ד דאם לקחה בהמה פירות בחצר הניזק ואכלה צרשות הרבים^ז [ואן בחצר המזיק] חייב ° דמחייבינן בלקיחה לחודא וכן הסבירא נוטה דכיון דפשע בלקיחה מה לנו באכילה והא דממעטינן משדה אחר רשות הרבים היינו לקיחה וקמצעא ליה כגון אם הושיט פירות צפי פרה חש"ו ועכו"ם דלאו בני תשלומין יננה וכגון שהבהמה לא היתה יכולה ליקח אם לא שהושיט לה ואי כחצר הניזק דמי חייב צעל הפרה ואי כחצר המזיק דמי פטור כיון שנתנו אחר לתוך פיה והא דקאמר תפשוט לאו ממתיני' אלא מסאוגיא דשמעתין דאוקמה אכלה בגדיש דצעל החכרה שמע מינה דצעו לקיחה ואכילה בחצר [הניזק] אף על פי שאין טעם בדבר זה מה נזרק באכילה אלא דגזירת הכתוב הוא ותפשוט כשנתן אחר לתוך פיה דחייב דכחצר הניזק דמיא דאי כחצר המזיק דמיא ומאי אמר ליה מאי צעי ריפתך בפומא דחיותאי ה"נ מצי א"ל מאי צעי ריפתך בפומא דכלבאי

וזה

עין משפט ונר מצוה

נח א מ"י פ"ד מהלכות מוקי ממון הלכה ד טו"ש ע"מ ס"י מ"ח סעיף ג' ועיין במ"מ פ"ד מהלכות מוקי ממון הלכה טו:

גב ב מ"י פ"ד מהל' מוקי ממון הלכה ד סמג עשין סו טו"ש ע' שם סעיף ו וסעיף ג':
ג ג מ"י שם הלכה טו טו"ש ע' שם סעיף ז':
בא ד ה ו מ"י פ"צ שם הלכה ז' יח ועי' בהשגות וזמ"מ סמג שם טור ש"ע ח"מ ס' שצ"ב:
בב ז טו"ש ע"מ ס' שצ"ב סעיף ז':

רבינו הגנאל

בנוקי ממונו, כי תצא, וסיים בנוקי גופו, המבעיר, לומר, לא אשו משום חציו. אמר רבא קשיא ליה לר' אמאי לר' יוחנן דאמ' אשו משום חציו, טמון באש דפטורי חכמי' שהחולק על ר' יהודה היכי משבחת לה. ובטאו לומר כגון שהצית אש בחצר ותפל גדר שלא מחמת הדליקה והלכה האש והזיקה בחצר אחרת דכלו חציו בחצר ראשונה, ואילו לא נפלה הגדר לא היתה האש עוברת באותה החצר. והקשי', איחכי אפי' בגלוי פטור הוא דכלו חציו, וכל שכן על דבריו, ופרקי' מאן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי משום ממונו, וכגון שהיה לו לגדור בפניה שלא תעבור ולא גדר. ואקשי' וכי מאחר דמן דאית ליה משום חציו אית ליה נמי משום ממונו, בגלוי דכיון דהוה ליה לשמור ולגדור שלא תעבור הדליקה כמו שחייב לשמור בהמתו שלא תצא ותזיק ואם יצאה והזיקה חייב באשו שהוא כממונו. ואמרי' איחכי מאי בינייהו איכא בינייהו, ל' לחייבו בד' דברים, צער וריפוי שבת ובושת. ר' יוחנן דאמר אשו משום חציו אע"ג דאית ליה נמי אשו משום ממונו חייב בד' דברים שאינו חייב בנוקי שורו אלא נזק בלבד כדבעינן למימר לקמן. כך אינו חייב באשו אלא נזק בלבד. בתר דאקשי' על ריש לקיש הני כוליהו תיובתא, ושנינוהו ואוקמי' דר' יוחנן נמי אית ליה משום ממונו, והלכה כר' יוחנן. הורנין לשמעתינן דאריה הוא לתתור ולא שנהי כי כן דרכו. ואם לא חתר אלא לא שמר בעל הגחלת כראוי חייב בעל גחלת. ואוקי' דאכלה בגדיש דבעל חכרה.